



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 579/13 ; 580/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף רחוב בלקינד 1-3 וחנקין 8 ו-10 תל אביב
ע"י ב"כ עוה"ד רועי נימצוביץ
מרחוב מנחם בגין 7 רמת גן

נ ג ד

הנתבעים	1. שר שלום שירן
בתיק 579/13 :	2. עדי ביאטריס שירן
הנתבעים	1. ישראל קנטור
בתיק 580/13 :	2. יעל קנטור
	כל הנתבעים ע"י ב"כ עוה"ד אמיר דנוס
	מרחוב ויצמן 51 תל אביב

פסק דין

תובענה זו עניינה בעבודות שיפוץ שבוצעו בבית ברחוב בלקינד 1-3 וחנקין 8 ו-10 תל אביב הבנוי על חלקה 1414 בגוש 6213 (להלן: "הבית").

המחלוקת הנדרשת להכרעתי בתיק זה הינה בשאלת שיעור חלקם של הנתבעים בהוצאות השיפוץ.

עובדות שאינן שנויות במחלוקת

1. הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם.
- הבית מורכב מ- 4 מבנים, 4 כניסות ו- 86 דירות. הבית נרשם בפנקס הבתים המשותפים כחלק מבית מורכב בהתאם להוראות סעיף 69 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 כמבנה II ביחד עם מבנה נוסף הבנוי על המקרקעין (מבנה I). ההליך דנן עניינו במבנה II בלבד.
2. אין מחלוקת כי בוצע בבית שיפוץ בעלות של 3,136,002 ₪.
3. אין מחלוקת כי הנתבעים הסכימו לעבודות השיפוץ (ואף חלקם נטל חלק פעיל בהליכים) וגם שילמו סכומים שאינם שנויים במחלוקת בגין חלקם בעבודות השיפוץ.

טענות הצדדים והסכמה דיונית

4. התובעת טוענת כי את חלקם של הנתבעים יש לחשב על פי הוראות התקנון המוסכם המחייב, אשר גוברות על הוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין. מדובר בשיפוץ שנכלל בגדר החזקה תקינה של הרכוש המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 579/13 ; 580/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לטענת התובעת חלקם של הנתבעים בתיק 579/13 בעלות השיפוץ, בהתאם להוראות התקנון המוסכם, עומד על סך של 140,218 ₪ (בגין 3 דירות בבעלותם) מהם שולם סך של 78,274 ₪ (שאינו שנוי במחלוקת) ולפיכך יתרת חובם עומדת על סך של 61,944 ₪.

חלקם של הנתבעים בתיק 580/13 בעלות השיפוץ עומד על סך של 124,131 ₪ מהם שולם סך של 72,000 ₪ (שאינו שנוי במחלוקת) ולפיכך יתרת חובם עומדת על סך של 52,131 ₪.

5. הנתבעים טוענים כי מאחר ומדובר בהוצאות שיפוץ, ולא בהוצאות החזקה, הרי שאין הוראות התקנון המוסכם חלות על תשלום זה ויש לחלקו בין בעלי הדירות על פי הוראות הדין, כפי שבוצע במסמך עזרה וביצרון אשר שימש יסוד להחלטת האסיפה הכללית במסגרתה אושר השיפוץ. נטען עוד כי זוהי ההתנהלות בפועל בבית והיא גם הגונה וצודקת לאור העובדה כי חלקם של הנתבעים ברכוש המשותף גדול יותר אך בשל מרפסות גג שאינן "נהנות" מהשיפוץ.

בכתב ההגנה נטען גם כי חישוב חלקם היחסי של הנתבעים על פי התקנון המוסכם שגוי אולם הנתבעים נטשו טענתם זו בסיכומיהם.

6. בהחלטתי מיום 03.02.14 איחדתי, לבקשת הצדדים, את הדיון בתובענות וכן ניתן תוקף להסכם דיוני לפיו לא ישמעו ראיות בתיק והצדדים יסכמו בסוגיות המשפטיות שבמחלוקת.

דיון והכרעה

7. השאלה שבמחלוקת הינה האם חלוקת הוצאות שיפוץ בין בעלי הדירות בבית (להבדיל מהוצאות החזקה) צריכה להתבצע בהתאם להוראות הקבועות בתקנון המוסכם של הבית (על פי חלק יחסי ברכוש המשותף במבנה II) או על פי ברירת המחדל שבסעיף 58 לחוק המקרקעין (לפי יחס שטח הרצפות). לשם ההכרעה בשאלה האמורה נדרשת גם פרשנות הוראות התקנון המוסכם.

8. לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים אני מוצא כי הדין בשאלה שבמחלוקת הוא עם התובעת ואלו טעמי.

9. ראשית, סעיף 58 לחוק המקרקעין קובע את חובת בעל דירה בבית משותף להשתתף בהוצאות "החזקתו התקינה" ו"ניהולו" של הרכוש המשותף. למעשה גם הנתבעים אינם חולקים על כך (ר' כבר בסעיף א' לסיכומיהם). במסגרת הוראת חוק זו נכלל גם שיפוץ הבית, כאשר זה נדרש על פי מבחני המקום והזמן שקבעה הפסיקה (ר' תיק 404/10 ו-423/10 נציגות הדיירים סי אנד סאן אגף המגדל הצפוני נ' שמואל פלאטו (פורסם בנבו) והאזכורים שם).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 579/13 ; 580/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

סעיף 58 קובע את שיעור החלוקה "זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר".

סעיף 3.1 לתקנון המוסכם בבית דין קובע כלהלן: "חלק ב' של הרכוש המשותף יהיה צמוד לדירות שבמבנה II בלבד, ולפיכך, תחול חובת השתתפות בהוצאות ההחזקה והניהול של חלק ב' של הרכוש המשותף, על כל בעלי הדירות שבמבנה II, בהתאם לחלק היחסי שיש להם בחלק ב' של הרכוש המשותף, כמפורט בסעיף 4.3". יוער כי גם כותרת סעיף 3 לתקנון קובעת כי זה עוסק ב- "צמידויות מיוחדות והשתתפות בהוצאות".

המונח "הוצאות ההחזקה והניהול" בתקנון המוסכם לקוח ישירות מתוך הוראת סעיף 58 לחוק המקרקעין. מדובר בשימוש באותן המילים אשר נקבעו בחוק. ברור הוא כי קביעת התקנון באה כתחליף לקביעת ברירת המחדל של הוראות החלוקה בחוק ובהתאם כאמור, קביעת התקנון גוברת.

משעה שאין כל חולק כי במסגרת הוראת סעיף 58 לחוק נכללות גם עבודות השיפוץ דנן, הרי שיש להחיל עליהן את שיעור השתתפות המחייב שנקבע בתקנון.

10. שנית, ההבחנה שמבקשים הנתבעים לעשות בין הוצאות "החזקה" לבין "שיפוץ" הינה הבחנה מלאכותית ובלתי ישימה - האם עבודות שיפוץ קירות חיצוניים (החלק המשמעותי בהוצאות השיפוץ דנן) או עבודות תיקון שונות (טיח, בטון וצבע) וניקיון אינן עבודות הנכללות בגדר החזקה שוטפת?

אכן, ניתן להבחין בין עבודות שיפוץ, אשר נכללות בגדר החזקה תקינה על פי מבחני הפסיקה, לבין כאלו אשר נחשבות לשיפור (ואז ממילא לא ניתן לחייב בתשלום כלל את מי שלא הסכים להן כפי שמפורט בפרשת סי אנד סאן המוזכרת לעיל). אולם, לא ניתן לקבל טענה בדבר הבחנה מלאכותית בין עבודות שיפוץ לבין עבודות החזקה. ויודגש, הנתבעים הסכימו לכל עבודות השיפוץ ולא הועלתה על ידם כל טענה כי מדובר בשיפור. כל טענתם היתה בנוגע לחלקם היחסי בהוצאה הכוללת והם אף שילמו את החלק היחסי מההוצאה הכוללת על פי חישובם (לפי ברירת המחדל בחוק). משמע, גם הנתבעים אישרו ואישרו בפועל, בביצוע התשלום, את כל העבודות ככאלו הנכללות בגדר שיפוץ ולא שיפור.

סעיף 3.1 הנ"ל אינו מזכיר בכל דרך שהיא כי חלוקת ההוצאות על פיו הינה בגין הוצאות "שוטפות". המינוח היחיד המוזכר הוא "הוצאות ההחזקה והניהול". אם כוונת בעלי הדירות בעת רישום התקנון היתה כטענת הנתבעים - חלוקת הוצאות החזקה שוטפות בלבד על פי החלק היחסי ברכוש המשותף וחלוקת הוצאות שיפוץ על פי קביעת החוק - הרי שכוונה זו צריכה היתה להופיע במפורש בתקנון הבית. לא ניתן ללמוד על כוונה חריגה שכזו במשתמע.

מן התקנון המוסכם דנן אף עולה המסקנה ההפוכה - סעיף 7 לתקנון עוסק ב- "שרותים והשתתפות בהוצאות". במסגרת סעיף זה נקבעה "חובת השתתפות בהוצאות הכרוכות



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 579/13 ; 580/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בהספקת השרותים". גם כאן, כמו בסעיף 3.1 לתקנון, חלוקת ההוצאות הינה על פי החלק היחסי ברכוש המשותף בבית. על אף התייחסות מפורשת להוצאות "הספקת השרותים" אין כל הבחנה בנוגע להוצאות שיפוף כנטען על ידי הנתבעים.

זאת ועוד. במסגרת סעיף 7.5 לתקנון המצוי נקבעה הוראה מיוחדת בנוגע לרכיב הוצאות שוטפות פרטני – הוצאות חמום והסקה. קיומה של הוראה זו מלמד על כי בעלי הדירות נתנו את דעתם לצורך בהחגרת נושאים פרטניים מחלוקת ההוצאות הכללית שנקבעה. דא עקא, אין בתקנון המוסכם כל החרגה בנוגע להוצאות שיפוף.

אף אם נקבל את פרשנות הנתבעים בנוגע להוראת סעיף 7.5 לתקנון (לפיה עוסק סעיף זה בהוצאות שוטפות בלבד) הרי שההוצאה המסתברת היא שהוראת סעיף 3.2 לתקנון היא זו החלה על הוצאות מיוחדות כגון השיפוף דנן, וגם על פיה חיוב הנתבעים הינו כנטען על ידי התובעת.

11. שלישית, סעיף 59 לחוק המקרקעין מקנה לבעלי הדירות בבית משותף המורכב ממבנים או אגפים את הזכות להורות על הפרדת הניהול בתקנון מוסכם ובין היתר גם לקבוע "חובת ההשתתפות בהוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף כאמור, על בעלי הדירות שבאותו מבנה או אגף בלבד".

סעיף 3.1 לתקנון מפנה במפורש לסמכות בעלי הדירות בהוראת סעיף 59 לחוק המקרקעין. משכך, ברור הוא כי קביעת חלוקת ההוצאות בסעיף האמור לתקנון עניינה ב"הוצאות ההחזקה וניהול" ואלו כוללים, כאמור, גם שיפוף.

12. רביעית, אין כל משמעות לשאלה באם הנתבעים "נהנים" מהשיפוף בגין המרפסות הצמודות לדירתם. שאלת "ההנאה" איננה משפיעה בכל דרך על חלוקת ההוצאות – לא על פי החוק ולא על פי התקנון. כך, כשם שבעלי הדירות שבקומות העליונות "נהנים" יותר ממעלית ואף צורכים שימוש בה יותר מאשר בעלי דירות בקומות תחתונות, אין כל הבחנה בתשלום הוצאות החזקה של המעלית (בהעדר קביעה אחרת בתקנון), אף לא בנוגע למעלית חדשה המתווספת לבית קיים (ר' סעיף 159(ב)(3) לחוק המקרקעין).

13. חמישית, אין במסמך "עזרה וביצרון" כדי לסייע לנתבעים בטענתם. ראשית, אין מדובר במסמך בעל מעמד מחייב כלשהו אלא אך בדף "הסבר לנציגות הבניין". שנית, סעיף 1 ל"הסברים נוספים" מבהיר כי עזרה וביצרון איננה צד לחלוקת עלויות השיפוף בין בעלי הדירות. מן המסמך ברור כי כל שהוצג הוא החישוב על פי החוק. דא עקא, בבית דנן נוסחת החישוב נקבעה בתקנון המוסכם וברור שאין בהצעתה של עזרה וביצרון כל תוקף מחייב. שלישית, לא הוצגה כל החלטת אסיפה כללית אשר מאשרת את החלוקה על פי המסמך האמור או מורה על חלוקת הוצאות בדרך אחרת מזו הקבועה בהוראות התקנון המוסכם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 579/13 ; 580/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

14. שישית, אין בפרוטוקול הנציגות מיום 01.02.10 כדי לסייע לנתבעים. ראשית, אין בו כל החלטה בדבר שיעור גבייה שונה מזה אשר נקבע בתקנון ואף לא כל אזכור לכך. כל שנרשם הוא כי יופץ עדכון בדבר עלויות השיפוץ וחלוקת העלויות בין הדיירים. שנית, אין מדובר בהחלטת אסיפה כללית אלא אך בהחלטת נציגות. בודאי אמורים הדברים כאשר הנתבע שר שלום שירן גם מונה כאחד ממורשי הבית לצורך השיפוץ. אף על פי כן לא כלל המסמך כל התייחסות לחלוקת הוצאות שונה מזו אשר נקבעה בתקנון ולא נעשתה כל פעולה מול האסיפה הכללית לקבלת אישור לחלוקה שונה.

וידגש, כל חלוקה שונה מזו אשר נקבעה בתקנון המוסכם משמעה כי חלקם של בעלי הדירות האחרים בבית עולה ולפיכך עליהם לשלם יותר מאשר חלקם על פי הוראות התקנון. בהתאם להוראות סעיף 12 לתקנון המצוי לא ניתן לחייב בעל דירה בתשלום כאמור ללא קבלת הסכמתו. לפיכך, ככל שהיתה מתקבלת החלטה של בעלי הדירות לחלוקת תשלומים שונה מזו אשר נקבעה בהוראות התקנון הרי שזו יכולה לגבור, כל עוד היא קיימת, כפי שנקבע כבר בהליך קודם בין הצדדים (ר' תיק 338/01 נציגות הבית נ' קנטור ואח' (טרם פורסם) וע"א (מחוזי ת"א) 2180/02 שר שלום שירן ואח' נ' נציגות הבית (פורסם בנבו) להלן: "ההליך הקודם"). דא עקא, כאמור, הסכמה שכזו איננה בנמצא.

15. שביעית, סוגיית תחולת הוראות התקנון דנן על הוצאות החזקת הרכוש המשותף נדונה והוכרעה באופן פוזיטיבי וחד משמעתי כבר במסגרת ההליך הקודם בין הצדדים במסגרתו נקבע כי הוראות התקנון המוסכם גוברות על הוראות החוק – "עיון בהוראות סעיפים 55-59 לחוק מעלה כי המחוקק העניק לבעלי הדירות אוטונומיה בקביעת אופן חלוקת הרכוש המשותף וההוצאות בגינו, ונתן עדיפות להסכמות שמצאו את ביטויין בתקנון הבית המשותף על פני הוראות החוק המתייחסות לסוגיות אלה... בתקנון הבית המשותף נושא הדיון לא הסתפקו הדיירים באימוץ כללי של הוראות החוק ובמרבית הנושאים הנוגעים לענייננו פרטו את הזכויות והחובות של כל דירה ודירה בבנין" (עמודים 2-3 לפסק הדין בע"א 2180/02 הנ"ל). בסופו של דבר מחיל בית המשפט את הוראות התקנון וקובע על פיו את שיעור חלקם של הנתבעים דנן בתשלום הוצאות החזקת הרכוש המשותף בבית.

בנסיבות אלו, שעה שההכרעה בהליך הקודם היתה בלב ליבו של הסכסוך ולנתבעים דנן ניתן יומם בבית המשפט (לרבות במסגרת הליכי ערעור), קם מעשה בי-דין מסוג השתק פלוגתא, שממילא מצדיק את דחיית טענת הנתבעים בהליך זה (ר' סיכום ההלכה בסוגיה זו בע"א 127/06 בנק הפועלים בע"מ – משכן נ' לאה נגר (פורסם בנבו)).

וידגש, כאמור לעיל, אין כל הבחנה בין תשלום הוצאות החזקה שוטפת לבין הוצאות שיפוץ, אשר בנסיבות דנן גם אושרו על ידי הנתבעים.

16. שמינית, הסכסוך שבין הצדדים בנוגע לדרך חלוקת ההוצאות מתנהל כבר במשך שנים, לרבות, במסגרת הליכים משפטיים קודמים. עצם העובדה כי עד עתה לא עלה בידו הנתבעים לשנות את הוראות התקנון המוסכם מלמדת על כי אין בידם הסכמה של כל בעלי



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 579/13 ; 580/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הדירות לשינוי הוראות החלוקה. גם אם, כטענת הנתבעים, הוראות התקנון אינן מקוימות כל העת, אין בכך לבטל את תוקפו של התקנון כפי שנפסק בהליך הקודם - "כל עוד הייתה קיימת הסכמה של בעלי הדירות באשר לחלוקת הוצאות ההחזקה, אשר היטיבה עם המערערים, לא היתה מניעה לגבות מהם תשלום על פי הסכמה זו. ברם, משחדלה ההסכמה אין מנוס אלא לשוב ולפעול על פי הוראות התקנון המוסכם וסעיף 58 לחוק המקרקעין". כך הם פני הדברים גם בהליך דנן.

17. תשיעית, משעה שהוראות החוק והתקנון ברורות, אין כל מקום לטיעונים של צדק והוגנות - הסכמת בעלי הדירות קיבלה ביטוי בתקנון מוסכם שנרשם ונכחו יפה כלפי כל עלמא (סעיף 62(ג) לחוק המקרקעין). זהו ה"חוק" לפיו מתנהל הבית, לטוב ולרע. אין מדובר, כפי שכבר נפסק גם בהליך הקודם, בעושה המיעוט.

חישוב החוב

18. לאור כל האמור לעיל הרי שחישוב חלקם של הנתבעים בתשלום הוצאות השיפוץ צריך להיעשות בהתאם להוראות התקנון המוסכם, קרי, על פי חלקם ברכוש המשותף שבתחומי מבנה II כמפורט בסעיף 4.3 לתקנון המוסכם - הנתבעים בתיק 579/13 לפי 61/1384 חלקים (בגין 3 דירותיהם בתתי חלקות 138, 139 ו-140) והנתבעים בתיק 580/13 לפי 54/1384 חלקים (בגין דירה בתת חלקה 123).

19. כמפורט לעיל אין מחלוקת בין הצדדים בנוגע להיקף הוצאות השיפוץ (3,136,002 ₪) ולתשלומים שבוצעו על חשבון (הנתבעים בתיק 579/13 סך של 78,274 ₪; הנתבעים בתיק 580/13 סך של 72,000 ₪).

20. לאור האמור הרי שיתרת חובם של הנתבעים בתיק 579/13 עומדת על סך של 59,945 ₪ (61/1384 כפול 3,136,002 פחות 78,274).

21. לאור האמור הרי שיתרת חובם של הנתבעים בתיק 580/13 עומדת על סך של 50,358 ₪ (54/1384 כפול 3,136,002 פחות 72,000).

סיכום

22. לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבעים בתיק 579/13 לשלם לתובעת סך של 59,945 ₪ בגין חוב הוצאות השיפוץ וכן סך של 774 ₪ בגין החזר אגרת תביעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 579/13 ; 580/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

23. לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבעים בתיק 580/13 לשלם לתובעת סך של 50,358 ₪ בגין חוב הוצאות השיפוץ וכן סך של 651 ₪ בגין החזר אגרת תביעה.

24. הסכומים האמורים ישולמו בתוך 21 יום מהיום שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 01.12.13, ועד למועד למועד התשלום בפועל.

25. לאור ההסכמה הדיונית שבין הצדדים אשר הביאה להסדרה מהירה ויעילה של הסכסוך, לאור ביצוע תשלום שאינו שנוי במחלוקת על ידי הנתבעים עובר להגשת התביעה והשתתפותם הפעילה בהליכי השיפוץ ולאור העובדה כי בסופו של דבר היתה בין הצדדים מחלוקת משפטית כנה, אינני מוצא מקום לחייב את הנתבעים בהחזר הוצאות שכ"ט התובעים וכל צד ישא בהוצאותיו.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום י"ד סיון תשע"ד, 12 יוני 2014, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב